

ہے جو خلاف درزی کرنے والے کو ——— برادری سے باہر کئے جانے کا مستوجب بناتی ہے  
یہ بات میثاق کی اس وضاحت کی تصدیق کرتی ہے جو ہم نے شروع کے باب میں کی تھی۔

## بابِ یازدہم

# قانون سازی کی کوششیں

اس باب میں ہم قانون کے تحت اصلاح پسندوں کے ذریعہ کئے گئے اقدامات۔ حکومت  
بجٹی کے ذریعہ کسی بھی فرقہ سے کسی شخص کے اخراج کو رد کرنے کے لئے کئے گئے قانون سازی کے اقدامات  
اور ان کے بے اثر ہونے کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔

ایک ٹیس میں جو پریوی کونسل تک گیا تھا یہ سوال تھا کہ کیا داعی مطلق کو کسی شخص کو برادری  
سے خارج کرنے کا اختیار ہے۔ پریوی کونسل نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کو یہ اختیار ہے لیکن اس  
نے یہ بھی فیصلہ دیا تھا کہ عام طور پر کسی رکن کو اصلاح کا کافی موقع دینے اور ذات باہر کرنے کی دہوت  
کی وضاحت کرنے کے بعد اپنی جماعت سے خارج کیا جاسکتا ہے۔ ——— پریوی کونسل  
نے مزید کہا تھا کہ اگر کسی شخص کا خارج کیا جانا منصفانہ امر ہو تب بھی اسے اُن عبادت گاہوں سے  
نہ نکالا جائے گا جو فرقہ کے سربراہ کی تولیت میں ہوں گے۔ جہاں تک اخراج کے جرم کا یقین کرنے  
کا سوال ہے اس صورت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اسے برادری کے مذہبی احساس پر چھوڑ دینا بہتر ہوگا  
(دیکھئے حسن علی وغیرہ بنام منصور علی وغیرہ اے آئی آر ۱۹۴۸ء پی۔ سی ۶۶)



اس طرح یہ فیصلہ بڑے ملاجی کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو مذکورہ بالا طریقہ کار کے لحاظ رکھتے ہوئے برادری سے خارج کر سکتے ہیں۔ جب بمبئی سرکار کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ برادریوں میں برادری کے ارکان کو برادری سے خارج کرنے کے طریقہ پر اکثر اس طرح عمل ہوتا ہے کہ ارکان اپنے جائز حقوق و اختیارات سے محروم ہو جاتے ہیں تو حکومت نے قانون بنا کر بدلتے ہوئے حالات کا تقاضہ پورا کرنے کے لئے اس رواج کو ختم کرنا ضروری سمجھا۔ لہذا اس نے ۱۹۴۸ء میں بمبئی قانون ساز اسمبلی میں ایک بل، صوبہ بمبئی میں برادری باہر کرنے کے رواج کو ختم کرنے والا بل کے نام سے پیش کیا۔

اس ایل اے بل کا نمبر ۴۹ اور سال ۱۹۴۸ء تھا۔ اسمبلی میں اس بل پر کافی جاندار بحث ہوئی۔ ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم شری مارجی ڈیسیائی جو اس وقت صوبہ بمبئی کے وزیر داخلہ تھے اس بل کو پیش کرنے کے خاص ذمہ دار تھے۔ بحث کے دوران بولتے ہوئے انہوں نے ملاجی صاحب کے ذریعہ یکطرفہ طور پر برادری سے نکالنے کے اختیارات کے استعمال کے نتیجے میں داؤدی بوہروں کو درپیش مشکلات کا تذکرہ کیا تھا۔ ان کی تقریر کے چند اقتباسات نیچے دیئے جا رہے ہیں۔ شری مارجی ڈیسیائی نے میثاق کے اس حصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ حلف شکنی کر نبوالے کی بیوی کا خود بخود طلاق ہو جاتا ہے اور عہد شکنی کر نبوالے کو اللہ بھی نہ معاف کرے گا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ

”یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ملکی قانون کے خلاف جاتی ہیں۔ اگر ان معاملات میں کوئی زیادتی نہ ہو تو مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی بلکہ جب ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زیادتی ہو تو کیا یہ ریاستی قوانین کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے۔ خود ملاح صاحب نے کہا ہے کہ وہ بوہروں کے دنیاوی اور دینی سربراہ ہیں پھر جناب حکومت کیا ہے؟“

x x x x

ملاجی صاحب نے کہا ہے کہ وہ دنیاوی سربراہ ہیں۔ وہ روحانی سربراہ ہو سکتے ہیں سرکار کسی بھی شخص کی روحانی سربراہ نہیں بننا چاہتی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی شخص کسی بھی شخص کا دنیاوی سربراہ یا حاکم نہ بنے۔



(مستر اے۔ اے۔ خان! گورنمنٹ)

ہاں۔ ورنہ کوئی حکومت ہی نہیں رہ سکتی۔ ایک حکومت کے اندر بہت سی حکومتیں نہیں ہو سکتیں اگر حکومت ٹھیک سے کرنی ہے تو صرف ایک حکومت ہونی چاہیے

x x x x

ایسی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان سزاؤں کو جاری رہنے دیں جو قانونی سزاؤں سے تجاوز کرتی ہیں۔ اگر ملاجی صاحب یا لٹینو کے مہاراجہ یا کسی بھی فرقہ کا کوئی دوسرا سرا براہ یہ کہتا ہے کہ فرقہ کا قانون توڑنے والے سے وہ خود کو وابستہ نہیں رکھنا چاہتا تو حکومت اس سے جھگڑانہ کرے گی۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ فرقہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو اس فرقہ کے کنویں سے پانی لینے کی اجازت نہ ہوگی یا وہ اس فرقہ کے صدیوں سے جمع شدہ خیراتی رقم تک سے محروم ہو جائے گا۔ یا خدا۔ اسلام اور قرآن شریف پر ایمان ہونے کے باوجود اسے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی یا جب وہ مرے گا تو اسے قبرستان میں دفن نہ کرنے دیا جائے گا تو ان باتوں کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

قرآن مقدس میں بھی مجھے اس سلسلہ میں ایک آیت ملی۔ میں اس کی سند پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی تفسیر ملاجی صاحب یا مسلمانوں کی طرح نہ بیان کر سکوں لیکن ایک عام انسان کے ناتے جو تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں جو یہ ہے:-

اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے تاکہ ان میں اس کا نام نہ لیا جاسکے اور وہ ابھر (مسجدوں کو) تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

x x x x x x

برسوں کی بدعشیدگی کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح انسان نے خدائی طاقتیں حاصل کر لی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سزا دے سکے۔ میرے خیال میں کسی بھی حکومت کے لئے



اس کو برداشت کرنا مناسب نہیں ہے۔ لہذا یہ حکومت اس قسم کے بل کے ساتھ آگے بڑھی ہے۔ دوسرے فرقوں میں بھی اسی طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں مجھے کوئی دوسری برادری ایسی نہیں ملی جس میں جیسے ہی کسی شخص کو برادری باہر کیا جائے ویسے ہی وہ اپنی بیوی تک سے محروم ہو جائے۔

سٹریٹی جی کھیر۔

جناب، میں محترم وزیر داخلہ کی تقریر کے دوران رخنہ نہیں ڈالنا چاہتا کسی شخص کی بیوی یا بیٹی پر دعویٰ کرنا بدترین بات ہے۔ ایک کیس میں ایک شخص کی بیوی۔ بیٹی اور بہو پر مذہب کے نام پر عملی طور پر دعویٰ کیا گیا ہے۔

سٹریٹ جی ڈیسیائی !

میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بدتر واقعات نہیں ہوئے۔ ایک مشہور واقعہ ہوا تھا جس میں انتہائی بدترین دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس قسم کی بدترین باتیں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں برداشت کر سکتی جس میں ہم سب کا یہ خیال ہے کہ کمزور سے کمزور شخص کی زندگی اور آزادی کی حفاظت ہونی چاہیے لہذا یہ بل اس احتیاط کے ساتھ پیش کیا گیا کہ چھ ماہ تک عوامی آراء طلب کی گئیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پر کس طرح اعتراض کر سکتا ہے۔

ریاست گجرات کے موجودہ وزیر اعلیٰ شری بابو بھائی ٹیل ان دنوں اسمبلی کے ممبر تھے اور انہوں نے بھی بحث میں سرگرم حصہ لیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلہ میں یہ کہا تھا کہ ۱۔

وہ کہتے ہیں کہ۔ عوام کے ایک طبقہ کے مذہبی حقوق سلب کئے جا رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ حکومت مذہب میں مداخلت کر رہی ہے۔ مذہب خطرے میں ہے کا پرانا شور مچایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم اپنا ہم مذہب کہہ دیں اس میں ہاتھ نہ ڈالو۔ وہی ہیں جو اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مذہب کیا ہے لیکن بڑے انکسار کے ساتھ یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ یہ مذہب کیا ہے۔ کیا مذہب یہ ہے کہ آپ کو یہ کہنے کا حق ہو کہ کسی شخص کو اس سائز کی ڈاڑھی یا اس سائز کی ڈاڑھی نہ رکھنی چاہیے۔ کیا مذہب یہ ہے کہ کسی شخص کو سماجی اصلاح کے معاملات میں ترقی پسند نظریات نہ رکھنے چاہئیں۔ کیا کوئی تعلیمی ادارہ قائم کرنا اور تعلیم پھیلانا مذہبی حقوق پر حملہ ہے۔ اگر ان حقوق کو سلب



کیا جا رہا ہے اور کوئی شخص ان میں سے کوئی بھی بات کرنے کا خطرہ مول لیتا ہے اور برادری سے باہر کر دیا جاتا ہے تو میں بڑے انکسار اور عاجزی کے ساتھ کہوں گا کہ یہ کسی کے مذہبی حق پر پابندی لگانے کو کوشش نہیں بلکہ اس صوبہ کے شہریوں کے لئے شہری آزادی کے حصول کی کوشش ہے یہ

اس کے بعد ملنے برادری سے اخراج کے امتناع کا ایکٹ ۱۹۴۹ء بمبئی ایکٹ ۴۲ آف ۱۹۴۹ء کی شکل اختیار کی۔ اس ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی برادری کے کسی بھی شخص کا اخراج جائز نہ ہوگا۔ اور اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ ایکٹ کی رو سے برادری سے باہر کرنے یا اس کی ہمت افزائی کرنے کا اقدام ایک جرم ہوگا جس کی ایک ہزار روپے تک جرمانہ کی سزا ہوگی۔

اس ایکٹ کا نفاذ صوبہ بمبئی کی تمام برادریوں پر ہوتا ہے۔ اس کی رو سے برادری سے اخراج کا عمل بالکل ممنوع قرار پاتا ہے۔ بڑے ملا کے اختیارات کے پیش نظر جو اپنی مرضی سے کسی بھی بنیاد پر کسی بھی شخص کو برادری سے خارج کر سکتے ہیں داؤدی بوہڑوں کے لئے اس ایکٹ کی کافی اہمیت ہے جب کہ شروع میں دیکھا گیا اخراج کے حق کو پریوی کونسل نے تسلیم کیا تھا حالانکہ یہ حق بڑے ملاجی کو نہیں جماعت کو تھا لیکن یہ بات غیر موثر تھی کیونکہ میثاق کی رو سے پوری جماعت کو بڑے ملا کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ اس لئے اگر بڑے ملا کی طرف سے یا ان کی اجازت سے کسی کے اخراج کی تجویز آتی تو جماعت کو اس کی حمایت کرنی ہی پڑتی لہذا جماعت کی منظوری کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ سیدنا کے اس دعوے کی روشنی میں کہ جو بھی میثاق شکنی کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ اس کی جائیداد لوٹ لینی چاہیے۔ اور اس کی بیوی اس پر خود بخود حرام ہو جائے گی۔ کسی حالت میں بھی جماعت رضا کارانہ اور آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح پریوی کونسل نے جو تحفظات فراہم کی تھیں وہ داؤدی بوہڑوں کے سلسلہ میں بے اثر تھیں۔ اس رپورٹ میں سیدنا کی طرف سے دیئے گئے اخراج کے جن نوٹوں کو پیش کیا گیا ہے اس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ کسی بھی معاملہ میں وہ چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ان کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی ان کے ذریعہ میثاق شکنی سمجھی جاتی ہے جو اخراج کے لئے کافی بنیاد ہے۔ ان حالات میں پریوی کونسل کا یہ فیصلہ کہ اخراج کی بنیاد کے بارے میں فیصلہ برادری کے

۱۰ دیکھئے بحث۔ بمبئی قانون ساز اسمبلی جلد ۱۴۔ حصہ دوم مارچ، اپریل ۱۹۴۹ء



مذہبی احساس پر چھوڑ دینا چاہیے عملی طور پر بڑے ملا کو اس بات کا مکمل اختیار دینے کے مترادف ہے کہ کس بات کی وجہ سے اخراج ہوا اور کس بات کی وجہ سے اخراج نہ ہو۔ یہ پابندی کہ اس کا فیصلہ جماعت کی میٹنگ میں ہو بے معنی ہے۔ اس کا مطلب ان کو مکمل اور بے انتہا اختیارات دینا ہے۔ ان پر کسی ممبر کے چال چلن کے بارے میں کسی منصفانہ اصول کی روشنی میں فیصلہ کرنیکی کوئی پابندی نہیں۔ جماعت بھی جو ان کی تجویز پر غور کرتی ہے ان کے اثرات سے آزاد نہیں ہے درحقیقت بڑے ملا کی کوئی بھی تجویز منظور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس کی مخالفت کرنے والا محض اس وجہ سے اخراج کا مستحق قرار پائے گا کہ اس نے تجویز کی مخالفت کی غور و خوض کر نیکی بعد میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں مذکورہ فیصلہ میں پرپوی کو نسل نے جو رخ اختیار کیا وہ غلط تھا کیونکہ اس نے اس معاملہ کے اہم پہلو میناق کو نظر انداز کر دیا۔ اس فیصلہ پر سپریم کورٹ کے ذریعہ نظر ثانی کرنے اور منسب قانون کے ذریعہ اس کو بے اثر بنانے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ بالا بمبئی ایکٹ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ اس نے دائری بوہرہ فرقہ کے ارکان کو کچھ راحت دی تھی۔ لیکن اس وقت کے سیدنانے یہ دیکھ کر کہ ان کی حکومت خطرے میں ہے اس ایکٹ کے آئینی جواز کو اس بنیاد پر چیلنج کر دیا تھا کہ اس سے آئین کی دفعات ۲۵ اور ۲۶ کے تحت حاصل مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ چیلنج اس طرح ہوا کہ اس وقت کے بڑے ملا سردار طاہر سیف الدین نے ایک دائری بوہرہ طیب جی موسیٰ جی کو نچا کے خلاف اخراج کے احکامات جاری کئے۔ اس نے سیدنا کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر کے درخواست کی کہ ۲۸ فروری ۱۹۴۲ء اور ۲۸ اپریل ۱۹۴۸ء کے ان احکامات کو غیر قانونی اور ناجائز قرار دیا جائے اس نے کہا کہ برادری سے باہر کئے جانے کے امتناعی ایکٹ ۱۹۳۹ء کے نفاذ کے بعد یہ احکامات بے اثر ہو گئے ہیں۔ مدعا علیہ سیدنانے اپنی صفاتی میں یہ کہا کہ یہ ایکٹ غیر آئینی اور ناجائز ہے۔ مقدمہ مسٹر جسٹس جے سی شاہ (دہ) اس وقت بمبئی ہائی کورٹ



کے جج تھے) کے سامنے سماعت کے لئے آیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ ایکٹ لکھنا ناجائز قانون ہے انہوں نے سیدنا کی دلیل رد کر دی۔ اس فیصلہ کے خلاف سیدنا نے بمبئی ہائی کورٹ ایکٹ ڈوئیز بنچ میں اپیل کی سچیف جسٹس چھاگلہ اور جسٹس بھگوتی نے سماعت کے بعد اپیل رد کر دی اور یہ فیصلہ دیا کہ یہ ایکٹ آئین کی دفعات ۲۰ اور ۴۰ کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور آئین کی رو سے ناجائز نہیں ہے۔ ڈوئیز بنچ کی طرف سے فیصلہ صادر کرتے ہوئے سچیف جسٹس چھاگلہ نے کہا کہ ”کسی برادری کے کسی شخص کو برادری باہر کرنے کا حق مذہبی یقین اور عقیدہ کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ یہ صرف مذہبی طریقہ ہو سکتا ہے اور اگر قانون ساز ادارے کے خیال میں یہ مذہبی طریقہ ریاست کے پبلک آرڈر - اخلاق - صحت یا سماجی بہبود کی پالیسی کے خلاف ہے تو مذہبی طریقہ ختم ہونا چاہیئے اور مذہبی طریقہ پر قانون کو حاوی ہونا چاہیئے۔“

کے آئین کی دفعہ ۲۶ (بی) میں کہی گئی بات مذہب کے معاملہ میں اپنے امور کی خود دیکھ بھال کرنے“ کا مطلب صرف یہ ہے کہ مذہبی نوعیت کے گھریلو معاملات میں جہاں ان معاملات کا تعلق مذہب کے سوال سے ہے اس وقت تک قانونی مداخلت نہیں ہو سکتی جب تک اس کا اثر پبلک آرڈر - اخلاق اور صحت پر نہ پڑتا ہو۔ لیکن جب کوئی مذہبی فرقہ اپنے کسی رکن کو قانونی حقوق سے محروم کرتا ہو تو یہ بات اپنے فرقہ کے معاملات کا انتظام کرنے سے متجاوز ہے۔ یہ اس مذہب کے ماننے والوں کے حقوق میں مداخلت ہے اور آئین نے کسی ایسے مذہبی رہنما کو تحفظ نہیں دیا ہے جو اس مذہب کے ماننے والوں کو ان کے قانونی حقوق سے محروم کرتا ہو۔ لہذا کوئی مذہبی رہنما یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو کسی شخص کو برادری سے خارج کرنے یا معطل کرنے اور اسے مذہبی حقوق و استحقاق سے محروم کرنے کا اختیار آئین کی دفعہ ۲۶ کی رو سے حاصل ہے۔ جسٹس شاہ اور سچیف جسٹس چھاگلہ اور جسٹس بھگوتی کے فیصلہ ۵۵ بمبئی ایل آر - ۱ - میں زیر عنوان سردار سیدنا



طاہر سیف الدین بنام طیب بھائی موسیٰ جی کو نیچا، شائع ہوئے ہیں۔

بہتی ہائی کورٹ میں ہارنے کے بعد سیدنا اس معاملہ کو سپریم کورٹ میں لے گئے وہاں ان کی اپیل منظور ہو گئی اور عدالت نے ایک کے مقابلہ میں ۴ کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا کہ کمیٹی کا ایکٹ اس حد تک ناجائز ہے کہ آئین ہند کی دفعہ ۴۹ (بی) کی خلاف ورزی کرتا ہے کیونکہ مذہبی بنیاد پر کسی بھی داؤدی بوہرہ کو برادری سے خارج کرنے کے داعی مطلق کے حق کو مجروح کرتا ہے اور آئین کی دفعہ ۲۵، ۲ کے ذریعہ محفوظ نہیں ہے (لے آئی آر ۱۹۶۲-ایس سی ۵۳) چیف جسٹس بی پی سہا نے اکثریت کے فیصلہ سے اختلاف کرتے ہوئے ایکٹ کو جائز قرار دیا انہوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ۱۔

”کسی کو برادری سے نکلنے کا حق خالص مذہبی حق نہیں ہے۔ برادری سے خارج کرنے یا نکلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکالا جانے والا شخص نہ صرف عبادت گاہوں میں اپنے حقوق کی ادائیگی سے بلکہ مرنے والوں کو دفن کرنے کے حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور یہ تمام باتیں سول نوعیت کی ہیں نہ کہ خالص مذہبی نوعیت کی۔“

ایکٹ کا مقصد کسی انسان کو انسان نہ سمجھتے ہوئے اس کے انسانی وقار اور اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرنے کے حق سے محروم کرنے کی لعنت کو ختم کرنا ہے اس طرح یہ ایکٹ آئین کی دفعہ ۲۵ (۱) کے ذریعہ دی گئی فرد کے ضمیر کی آزادی کی ضمانت پوری کرتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتا۔

برادری سے خارج کئے جانے والے شخص کی حالت اپنی برادری میں چھوٹ کی سی ہوتی ہے۔ اور ایسی حالت میں ایکٹ کے ذریعہ اس قسم کے طریقوں کو ناجائز قرار دینا آئین کے آرٹیکل ۱۷ پر عمل درآمد کرنا، جس کے ذریعہ چھوٹ چھوٹ ختم کر دی گئی ہے اور کسی بھی شکل میں اس پر عمل کرنے کی مخالفت کر دی گئی ہے۔ اس آرٹیکل کی رد سے چھوٹ چھوٹ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی کوئی بھی نا اہلیت قانون



کے مطابق قابل سزا جرم ہے۔ اس پس منظر میں ایکٹ کا منطقی جواز موجود ہے اور اسے جائز قرار دینا چاہیئے۔“

چار میں سے تین ججوں نے ایکٹ کو ناجائز قرار دیا لیکن یہ بات واضح کی کہ یہ ایکٹ اس وجہ سے برا ہے کہ اس نے بشمول مذہبی وجہ کی بھی وجہ سے برادری سے خارج کرنا جائز قرار دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر مذہبی بنیادوں کی بجائے کسی بھی دوسری بنیاد پر ایکٹ کی رو سے برادری سے اخراج کو ناجائز قرار دیا گیا ہوتا تو آئین کی دفعہ ۲۶ (بی) کی خلاف ورزی کرنے والا نہ قرار پاتا اور اسے ناجائز نہ ٹھہرایا جاتا۔ سپریم کورٹ نے جو پوزیشن اختیار کی اس پر نکتہ چینی ہو سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کورٹ کی توجہ میثاق کے حقیقی اجزاء اور بڑے ملا صاحب کی طرف سے اس کے نفاذ کے طریقوں پر نہیں مبذول کرائی گئی۔ عدالت کو یہ بھی معلوم تھا کہ برادری سے اخراج کے معاملہ میں بڑے ملاجی مذہبی اور غیر مذہبی معاملات میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہر شعبہ میں سیدنا کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے ورنہ اخراج کی مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ عدالت کی توجہ اس امر کی جانب مبذول نہیں کرائی گئی کہ برادری مذہبی عبادت کی جگہوں سے اخراج سے بہت بڑی چیز ہے اس کے نتیجے میں شادیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کنبہ کے افراد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ برادری کی فلاح و بہبود کے لئے قائم کئے گئے اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ان تمام لوگوں کو بھی برادری سے خارج کر دیا جاتا ہے جو اس شخص سے ملتے جلتے ہیں جس کے خلاف برادری کا اعلان کیا گیا ہو۔ آرٹیکل ۲۵ کی رو سے سماجی فلاح و بہبود کا قانون بنایا جاسکتا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کی صورت حال میں سماجی بہبود کے اقدام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ سماجی بہبود کا اقدام کسی مذہب کی اصلاح کا اقدام نہیں ہونا چاہیئے۔ لیکن داؤدی بوہرہ مذہبی فرقہ کے ملاجی کو اس فرقہ کے لوگوں پر محض اس وجہ سے ظلم کرنے سے روکنا کہ انہوں نے ان کی رضا کے بغیر شادی کر لی یا سکولوں اور یتیم خانوں کی طرح کے سماجی ادارے قائم کئے یا وہ کتابیں یا رسالہ پڑھے جن میں ان کے غیر منصفانہ اقدامات کی درست یا غلط طریقہ پر مذمت کی جاتی ہے اس فرقہ کے بنیادی اصولوں میں کوئی تبدیلی لانا نہیں ہے۔ مذہب کو ان سے زیادہ نفسی بنیادوں پر قائم رہنا چاہیئے۔